

1500119-94.2022.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... razão de condenação definitiva por tráfico de drogas. Ainda, que o réu foi promovido, no dia 21 de setembro de 2020, ao regime aberto (cf. cálculo de pena anexo - fls. 58/62), situações que, segundo sustentou, deverão ser sopesadas no cálculo da reprimenda (págs. 208/211).

Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que o réu esclareceu que anteriormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR.Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500119-94.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-94.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028404/2022 - DEL.POL.GARÇA, 22751049 - DEL.POL.GARÇA, 199/22/204 - DEL.POL.GARÇA, 2028404 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DONIZETE JUNIOR DOS SANTOS TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

DONIZETE JUNIOR DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 8h35min, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, teria subtraído, para si, mediante escalada, cinco quilos de cabos elétricos, avaliados em R\$ 2.000,00, de residência sob administração da Imobiliária "ADPLAN CONESSA".

Narra a denúncia que o réu, após escalar aproximadamente três metros de altura, subiu no telhado da residência e ingressou no forro, local de onde subtraiu aproximadamente cinco quilos de cabos elétricos. A Polícia Militar foi acionada e

constatou que se tratava de uma residência desabitada, com uma placa de “aluga-se”, sob a responsabilidade da Imobiliária “ADPLAN CONESSA”. Os policiais ingressaram no imóvel, momento em que ouviram um barulho vindo do forro e viram o réu descendo do telhado. O réu fugiu, pulando pelos quintais das residências vizinhas, mas, ao sair pela Rua Princesa Izabel, foi prontamente abordado e detido pela Polícia Militar. Em seu poder foi localizado um alicate de corte. Sobre o telhado da residência, foram localizados, já cortados e retirados, ainda que por um breve período de tempo, da esfera de posse e disponibilidade da vítima, seguimentos de cabos elétricos do imóvel.

Auto de apreensão à pág. 4, de entrega à pág. 9, de avaliação à pág. 92, foto à pág. 37, laudos às págs. 89, 159/163 e 183/188.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 21/35.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 65/67).

Denúncia oferecida aos 9 de fevereiro de 2022, quando o Ministério Público também apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de benefício (págs. 100/101).

Aos 7 de março de 2022, após manifestação da Defesa, a denúncia foi recebida (pág. 109).

Citado (pág. 119), o réu apresentou resposta escrita à acusação (págs. 120/121).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 127/128).

Inquiridas testemunhas e interrogado o réu, foi determinada a juntada de laudo e de certidão atualizada (págs. 164/165).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e laudos, bem como em relação à dosimetria da pena. Alegou que o réu possui extenso histórico criminal, é indivíduo contumaz no cometimento de crimes patrimoniais, fazendo dessa prática o seu meio e estilo de vida, possuindo inúmeras condenações definitivas pela prática de furtos (fls. 21/35), está em cumprimento de pena privativa de liberdade em razão de condenação definitiva por tráfico de drogas. Ainda, que o réu foi promovido, no dia 21 de setembro de 2020, ao regime aberto (cf. cálculo de pena anexo – fls. 58/62), situações que, segundo sustentou, deverão ser sopesadas no cálculo da reprimenda (págs. 208/211).

Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que o réu esclareceu que anteriormente cometeu furto na residência do policial militar Diogo, o qual forjou tráfico de drogas para que ficasse mais tempo atrás das grades. Ainda segundo os esclarecimentos feitos pelo réu, no dia dos fatos, tendo vindo visitar a mãe que reside em Garça, foi visto por mencionado policial no trajeto, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém foi forjado mais uma vez crime que não praticou, em represália ao furto praticado em 2015 na residência do policial. A Defesa argumentou que as demais provas corroboram os fatos alegados pelo réu e, por fim, invocou o princípio in dubio pro reo (págs. 214/218).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelos autos de apreensão e entrega (págs. 4 e 9), auto de avaliação (pág. 92), foto (pág. 37), laudos (págs. 159/163 e 183/188) e prova oral.

Segundo descreveu a testemunha Marcos, policial militar, foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência, sendo informado que um homem estava sobre o telhado de determinada casa. Foram até o local e constataram que a casa estava vazia, para locação. Ouviram barulho e, ao olhar sobre o telhado, avistaram o réu tentando pular. Ele pulou na residência vizinha e empreendeu fuga, porém foi detido nas proximidades. Retornaram à residência e verificaram que sobre o forro e sobre o telhado havia vários seguimentos de fios elétricos, cortados e dobrados. Na abordagem do réu, foi localizado com ele, no bolso, um alicate pequeno, de cabo amarelo. A casa fica no meio do quarteirão, e o réu foi abordado na esquina. Estavam no quintal da casa quando ouviram barulho e notaram que o réu estava sobre o telhado. Houve destelhamento, mas não se recorda se havia telhas quebradas. Afirmou que não tinha atendido ocorrência envolvendo o réu anteriormente. Confirmou que o réu, presente na audiência, é o agente infrator. Disse que na viatura havia outro policial e que havia testemunha. Referiu que o vizinho da residência, que acionou a equipe, presenciou a abordagem do réu na esquina, a localização da fiação sobre o telhado e a condução do réu à Delegacia. Mencionou que há usuários de drogas na praça próxima do local. Ainda, que houve ocorrência de furto na residência ao lado, que também estava para locação (págs. 164/165).

A testemunha Mauro disse ser vizinha da residência na qual ocorreu o furto, que a casa estava desocupada, estava para locação e que há portão nela. Disse que há câmeras em seu quintal e que foi vista a imagem de alguém entrando no quintal ao lado. Acionou a Polícia e, na mesma hora, foi avisado por outro vizinho o qual também tinha visto a pessoa. Não viu o agente, que pulou no quintal vizinho. Disse suspeitar que o agente entrou pelo telhado. Ocorreu furto em outra casa vizinha. A Polícia Militar compareceu rapidamente ao local. No momento estavam somente os policiais no local. Não viu se havia mais alguém na viatura. Disse, ainda, que ficou sabendo na Delegacia onde estavam os fios, mas não viu (págs. 164/165).

A testemunha Luiz Antonio disse ser representante da imobiliária que administra o imóvel e que foi chamada pelos policiais para tomar conhecimento dos fatos e receber os fios. Afirmou que esteve na residência para acompanhar a perícia. Mencionou que algumas telhas foram removidas, outras quebradas, e que fez a estimativa do prejuízo em declaração, por volta de dois mil reais (págs. 164/165).

Interrogado, o réu disse que estava morando em Marília com a esposa e as filhas, e trabalhava como coletor de recicláveis juntamente com a esposa. Afirmou que já respondeu a outros processos. Disse ser perseguido pelos policiais e que se mudou para Marília. No dia dos fatos, esteve em Garça para visitar a madrastra, passou na casa de um colega e deparou-se com o policial ouvido e o policial Diogo, o qual o persegue. Foi abordado. Afirmou que havia outro rapaz na viatura, em situação de usuário de droga ou de morador de rua. Disse que foi algemado e jogado dentro da viatura, onde estava também o rapaz, o qual foi liberado pelos policiais depois de um tempo. Afirmou que isso foi armado para prejudicá-lo, mas que não falou isso na Delegacia, pois queria falar apenas em Juízo. Disse que o policial Diogo está querendo armar e o policial ouvido em Juízo mentiu. Estava em sua posse apenas o celular e uma corrente de prata (págs. 164/165).

Concluída a instrução, observa-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia. A negativa, contudo, destoa do conjunto probatório.

De fato, as circunstâncias da abordagem do réu e da apreensão dos bens furtados foram descritas de forma coerente e segura pelo policial Marcos, que afirmou ter sido acionado para comparecer ao local no qual viu o réu sobre o telhado. Descreveu que houve perseguição, a qual culminou na prisão do réu. Asseverou que foi localizado um alicate em poder do réu, e que havia fios cortados sobre o forro e o telhado em que o réu estivera.

A narrativa do policial foi confirmada pelo depoimento da testemunha Mauro. Aludida

testemunha afirmou ter sido quem acionou a Polícia e que outro vizinho também viu uma pessoa no local da subtração. Disse não ter visto o agente, pelo fato de ele ter pulado no quintal vizinho.

As narrativas fidedignas das testemunhas estão em compasso com as provas documental e pericial, de sorte que eventuais divergências em seus depoimentos sobre aspectos secundários não alteram o valor do quadro probatório.

Com efeito, foi apreendido em poder do réu alicate cuja aptidão para seccionar os fios restou comprovada pela perícia (págs. 4 e 159/163). Afora isso, comprovado que o acesso ao telhado do imóvel só era possível mediante escalada (págs. 183/188).

A versão do réu de que sofre perseguição por parte de um policial, sequer ouvido em Juízo, não encontra amparo em um mínimo de prova.

Nada há nos autos a infirmar a palavra do agente público ouvido como testemunha. Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito ao agente que incumbiu de reprimir infrações e que foi inquirido sob as garantias do contraditório. O valor probatório de seu depoimento é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que o depoimento testemunhal do agente policial somente não teria valor se evidenciasse ação facciosa ou se sua narrativa não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

Resta consignar que a consumação do crime de furto se dá quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de o bem permanecer sob sua posse tranquila, de perseguição ou de ter o objeto saído da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio ou amotio - Tema Repetitivo 934).

No caso, não consumado o delito, uma vez que, conforme descreveu a testemunha Marcos, o réu foi surpreendido quando ainda estava no telhado do imóvel, nada tendo sido apreendido em poder dele além do alicate utilizado para cortar os fios, estes os quais permaneceram no imóvel. Percebe-se, de outro lado, que o iter criminis foi percorrido próximo de sua totalidade, porquanto o réu foi surpreendido no local da subtração e capturado a alguns metros de lá, depois de haver cortado os fios que estavam prontos para transporte.

Confirmados os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, parte da múltipla reincidência é considerada a título de maus antecedentes. Aliás, o réu voltou a cometer crime não muito tempo depois de haver sido beneficiado com progressão para o regime aberto, aos 21.9.2020 (autos 0000754-96.2015.8.26.020, exec. 0003543-74.2016.8.26.0996, 3002093-10.2013.8.26.0201, 3001113-63.2013.8.26.0201 - págs. 21/35), circunstância judicial desfavorável que, com fundamento no artigo 59 do Código penal, autoriza o incremento de 1/6 da pena, perfazendo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena é agravada de 1/6 devido à reincidência (autos 3003339-41.2013.8.26.0201, 0004532-11.2014.8.26.0201 e 0004533-93.2014.8.26.0201- págs. 21/35), resultando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, a pena é reduzida de 1/3 em decorrência do reconhecimento da forma tentada do delito, fração que se mostra adequada diante do iter criminis percorrido próximo da totalidade. Com tal redução, a pena resulta 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo

33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, e com atenção para o enunciado da Súmula 269 do STJ.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), uma vez que o regime foi imposto com vistas a circunstância judicial desfavorável e não somente em decorrência do quantum da pena. Ademais, o réu havia sido beneficiado com progressão de regime de pena para o aberto e cometeu o delito em análise. Portanto, cabe ao Juízo da Execução, oportunamente, também mediante avaliação da conduta carcerária, proceder à análise nesse aspecto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno DONIZETE JUNIOR DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, em conjugação com o enunciado da Súmula 269 do STJ, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal

O réu vem respondendo preso ao processo e permanecem hígidos os fundamentos da segregação cautelar (págs. 65/67 e 193), haja vista a múltipla reincidência, tratar-se de réu reincidente específico e o cometimento do delito não muito tempo depois do benefício de progressão de regime de pena (págs. 21/35). Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia da sentença como determina o artigo 399 das Normas de Serviço, arquivando-se os autos oportunamente após as comunicações e anotações de praxe.

Certifique a serventia bem que eventualmente se encontre depositado, para a destinação em decisão em apartado após manifestação das partes.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (Código de Processo Penal, artigo 387, IV), pois não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA